

0002770-53.2018.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002770-53.2018.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002770-53.2018.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 647/2016 - DEL.

POL. UBATUBA, 4531/2016 - DEL. POL. UBATUBA, 5834/2016 - DEL. POL. UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Henrique Marinho de Vasconcelos Passos e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

PEDRO HENRIQUE MARINHO DE VASCONCELOS PASSOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal; e José Geraldo Costa Vieira e Cleverson Figueira de Azevedo, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de prisão em flagrante delito, no dia 22 de novembro de 2016, às 06h30min., na Rua Coronel P. Assunção, nº 148, Centro, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado PEDRO HENRIQUE subtraiu, para si, uma bicicleta da marca Caloi, um notebook, uma blusa de moletom, um iphone 5S e um aparelho celular da marca Samsung Galaxy. Os bens foram avaliados em R\$ 4.629,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais) e pertenciam a Lilian Gomes dos Santos Pires (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 30, auto de avaliação de

fls. 31 e auto de entrega de fls. 32).

Consta, também, que entre os dias 22 e 24 de novembro daquele ano, na cidade e comarca de Ubatuba, os acusados José Geraldo e Cleverson adquiriram e receberam, em proveito próprio, um aparelho celular iphone 5S e um notebook da marca Accer, que sabiam ser produtos de crime. Os bens pertenciam a Lilian Gomes dos Santos Pires.

A denúncia foi recebida no dia 02 de dezembro de 2016 (fls. 68/69).

Defesa escrita de José Geraldo a fls. 103/105, e a de Cleverson a fls. 176/179.

Por meio da sentença de fls. 281/289, o acusado Cleverson foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, fixadas no valor mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como, foi determinado o desmembramento do feito com relação aos acusados PEDRO HENRIQUE e José Geraldo.

Através da sentença prolatada a fls. 344/345, foi declarada a extinção da punibilidade no tocante a José Geraldo.

Defesa escrita de PEDRO HENRIQUE a fls. 452/456.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 462).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como o acusado foi interrogado (fls. 587/588 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 580/582).

A Defesa, por sua vez, arguiu a nulidade da citação feita por edital, bem como, alegando insuficiência probatória, postulou pela improcedência da ação com a consequente absolvição do acusado, ou subsidiariamente, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea (fls. 611/614).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

Por primeiro, entendo que não há que se falar em nulidade da citação por edital, conforme pretende a Defesa, eis que o ato observou o disposto no artigo 365 do Código de Processo Penal (fls. 207/210 e 212).

Outrossim, destaco que posteriormente o acusado foi citado por meio de Oficial de Justiça (fls. 432).

Isso posto, verifico que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado PEDRO HENRIQUE confessou a prática delitiva (fls. 36/37). Em Juízo, reiterou a confissão e afirmou que, à época dos fatos, vivia em situação de rua e era usuário contumaz de drogas. Relatou que, naquela data, efetuou a subtração visando angariar numerário para adquirir entorpecentes.

Destacou, ainda, que está arrependido de sua conduta, que está laborando e que não consome drogas há alguns anos.

Cumpre consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor.

E ainda, é cediço que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 7ª ed. São Paulo: Atlas, p. 469).

Nesse sentido:

“É inegável o valor da confissão judicial quanto à subtração e, 'por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes” (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, pág. 99). (TJSP – Apelação nº 0014333-57.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Solimene, j. 03/09/2015).

“APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido” (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADAS DE MODO ESCORREITO. REGIMES PRISIONAIS CORRETAMENTE FIXADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. As autorias do crime de roubo restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de terem sido os réus reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. O valor da confissão aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. [...] (TJSP, Apelação nº 0833173-69.2013.8.26.0052, Rel. Des. Airton Vieira, j. 25/06/2015).

Não obstante a confissão perpetrada pelo acusado, noto que a vítima Lilian Gomes dos Santos Pires relatou que, na data dos fatos, saiu para trabalhar por volta de 06h00min., sendo que, algumas horas depois recebeu uma ligação telefônica de sua filha noticiando a subtração de alguns pertences no interior da residência, e dentre eles um notebook, aparelho celular, bicicleta e blusa. Afirmou que seu então

marido constatou o furto e registrou a ocorrência perante a autoridade policial. Destacou que após análise de imagens captadas por câmera de segurança foi possível identificar o furtador, que foi abordado e detido após alguns dias, instante em que o mesmo confessou a prática do delito, indicou que alienou alguns dos bens subtraídos, e apontou, ainda, os indivíduos que os adquiriram. Por derradeiro, citou que recuperou parte da res furtiva.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas em delitos patrimoniais.

Nesse sentido, tem-se o predominante entendimento pretoriano:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA INEQUÍVOCA – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO – PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REPRIMENDA INALTERADA – PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE” (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28/07/2015).

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido.” (TJSP – Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

O Guarda Civil Municipal Vanderlei Conrado de Oliveira relatou que, à época dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência de furto, tendo sido noticiado que o acusado havia sido identificado e estava nas imediações da Praia Grande, razão pela qual diligenciou no local e logrou êxito em abordá-lo. Afirmou que o réu confirmou a autoria da subtração, mencionou que vendeu parte da res furtiva e apontou quem seriam os indivíduos que adquiriram os bens. Registrou que efetuou diligências e recuperou um aparelho celular e um notebook subtraídos.

Isto posto, torna-se evidente que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado ao réu, seja pela confissão exarada pelo mesmo em Juízo, seja pelos demais depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), ante os maus antecedentes criminais do acusado (fls. 625/633).

2. Na segunda fase, considerando a presença da circunstância atenuante condizente com a confissão espontânea e da agravante referente a reincidência (fls. 625/633), devem ser as mesmas compensadas, sem qualquer alteração nesta fase, pois “Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.” (AgRg no REsp nº 1457810/DF, 6ª Turma, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/08/2014).

3. Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, de modo que torno a pena definitiva em 01 (ano) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 25/02/2016).

O acusado responde ao presente processo solto, e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR PEDRO HENRIQUE MARINHO DE VASCONCELOS PASSOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Destarte, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do acusado em razão da reincidência que ostenta (cf. Artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado de acordo com os atos praticados (fls. 439).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 30 de agosto de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA